

Manizales, 29 de noviembre de 2025

Señores,

GRUPO SECURITY S.A.S.

Área de Gestión Humana

Pereira - Risaralda

Referencia: Descargos frente al comunicado de apertura de proceso disciplinario de fecha 25 de noviembre de 2025

Yo, Luis Guillermo Vallejo Gómez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.193.078.600 expedida en Manizales - Caldas, en mi calidad de aprendiz del SENA específicamente en la Tecnología de análisis y Desarrollo de Software y con los cargos de soporte técnico, Inventario y Bodega en la empresa GRUPO SECURITY S.A.S Manizales, respetuosamente me permito presentar, dentro del término concedido, los descargos relacionados con el comunicado mediante el cual se me notifica la apertura de un proceso disciplinario por presunto incumplimiento de políticas de la empresa en cuanto a seguimiento, mala atención y desinterés frente al cliente.

En primer lugar, invoco de manera expresa el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, así como las garantías propias del procedimiento disciplinario en el ámbito laboral. En virtud de dicho derecho, solicito que las decisiones que se adopten se encuentren precedidas de una valoración objetiva, imparcial y proporcional de los hechos, respetando la presunción de inocencia, la posibilidad de controvertir las pruebas y el principio de tipicidad, esto es, que la conducta que se me atribuye corresponda de manera clara y previa a una falta descrita en el reglamento interno de trabajo.

Para contextualizar mi situación, es preciso indicar que mi vinculación con la empresa se realiza mediante un contrato de aprendizaje, figura de naturaleza especial y esencialmente formativa, diferente a un contrato de trabajo ordinario. Mi programa de formación en el SENA es el de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), orientado principalmente al ciclo de vida del software; por lo tanto, mi presencia en la empresa tiene como finalidad principal adquirir competencias, habilidades y experiencia, bajo la guía y acompañamiento de un tutor o jefe inmediato, y no suplir de manera plena y autónoma un cargo operativo o técnico ya consolidado.

Ingresé a la empresa el 25 (veinticinco) de septiembre de 2025 (dos mil veinticinco). Durante las primeras semanas, mi actividad se centró en la realización de cursos y actividades de conocimiento sobre la tecnología manejada, a través de un aplicativo específico; es decir, me encontraba en una etapa inicial de comprensión teórica y básica de las herramientas utilizadas por la compañía. Aproximadamente a las tres semanas de mi ingreso, mi jefe inmediato del área de soporte técnico debió trasladarse a la sede de Pereira para suplir necesidades del servicio, situación frente a la cual, en la práctica, quedé a cargo de la atención de la sede Manizales en el área de soporte, de lunes a jueves y sábado, sin acompañamiento presencial de dicho jefe. En ningún momento se me informó formalmente que quedaría solo como responsable de la sede; simplemente, mi jefe se ausentó por razón de sus funciones en Pereira y yo continué en Manizales asumiendo, de hecho, la atención de clientes y casos. Esta circunstancia resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta lo establecido en la cláusula octava de mi contrato de aprendizaje, en la que se indica que el objeto principal de esta relación es mi formación integral como Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, mediante el desarrollo de actividades bajo la supervisión, orientación y acompañamiento del empleador. Dejarme al frente de la sede sin ese acompañamiento presencial y directo por parte de mi jefe inmediato se aparta del modelo de supervisión continua que dicha cláusula prevé y que resulta esencial para garantizar el carácter formativo del contrato.

Esta circunstancia fue puesta de presente de manera clara en la reunión de concertación realizada el jueves 20 (veinte) de noviembre de 2025 (dos mil veinticinco) con el instructor de seguimiento del SENA. En dicha reunión manifesté que me sentía solo en mi proceso, que no contaba con el acompañamiento cien por ciento por parte de mi jefe inmediato en el área de soporte y que esa situación me generaba dudas e inseguridad, más aún tratándose de mi primer empleo en el ámbito administrativo y de atención al cliente. Frente a esta expresión de mi sentir, mi jefe inmediato me manifestó que no entendía por qué me sentía de esa manera, desvirtuando mi percepción sin ofrecer una solución de fondo ni un plan concreto de acompañamiento, lo cual evidenció una respuesta poco empática frente a una preocupación legítima dentro de un proceso de aprendizaje.

En lo que respecta a la acusación de mala atención y desinterés frente al cliente, niego respetuosa pero categóricamente haber tenido la intención de maltratar, irrespetar o desatender a ninguna persona. Reconozco que, por rasgos propios de mi personalidad, suelo ser una persona tranquila, reservada, tímida y de pocas palabras; sin embargo, ello no implica falta de respeto ni desinterés. Por el contrario, procuro mantener siempre un trato educado, cordial y respetuoso con los clientes, brindando respuesta a sus requerimientos dentro de mis conocimientos y capacidades actuales. Considero importante señalar que la percepción del “trato” o

de la “actitud” frente a un cliente tiene un componente inevitablemente subjetivo, pues cada usuario interpreta de manera distinta el tono, la forma y el lenguaje no verbal. Una misma conducta puede ser vista por algunos como seria y profesional, y por otros como distante o poco cercana, sin que ello configure, por sí solo, mala atención, irrespeto o desinterés. Desde una óptica jurídica, para afirmar la existencia de una falta grave en materia de servicio al cliente se requiere la concurrencia de hechos objetivos y verificables, tales como expresiones abiertamente ofensivas, negativa injustificada a prestar el servicio o abandono deliberado del usuario, situaciones que no se han presentado en mi caso. Adicionalmente, he sido también usuario de servicios y, desde esa experiencia, procuro ser empático y entender las necesidades de quienes acuden a nosotros, razón por la cual mi intención es siempre aportar soluciones y no generar molestias.

Adicionalmente, es necesario exponer el contexto funcional en el que he venido desempeñándome. Del manual de funciones que me fue entregado se desprende que mi cargo se ubica en el Área de Soporte Técnico (jornada mañana) y que allí se describen funciones relacionadas con restablecimiento de contraseñas, desvinculación de equipos, registro de intervenciones, inicialización de dispositivos y gestión de incidencias y comunicación con clientes mediante la plataforma Freshdesk u otra herramienta asignada. Estas funciones efectivamente se relacionan con el ámbito del soporte técnico y guardan coherencia, en buena medida, con el perfil de un aprendiz ADSO, siempre que exista acompañamiento y capacitación progresiva y constante.

El en mismo documento, incorpora otro conjunto de funciones bajo el título “Funciones en el Área de Bodega e Inventario (jornada tarde)”, en el cual se describen actividades propias de recepción y serialización de mercancía, conteo físico de productos, almacenamiento y organización en racks, actualización de sistemas de inventario, preparación de pedidos, empaques, despachos y coordinación con empresas transportadoras. Se trata de tareas que corresponden claramente a un perfil logístico y de inventarios, ajeno al objeto central de mi programa de formación como Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software y a la naturaleza formativa del contrato de aprendizaje.

Este desajuste cobra especial relevancia si se tiene en cuenta lo previsto en la **cláusula octava del contrato de aprendizaje**, en las que se define la naturaleza jurídica, finalidad y objeto formativo del mismo, orientado a la formación teórico–práctica en el área de análisis y desarrollo de software. En la reunión de concertación realizada entre el SENA y la empresa, esta situación fue expresamente puesta en conocimiento, y se indicó por parte de la compañía que dichas funciones logísticas serían “por ahora” y de manera temporal; no obstante, a la fecha ya he venido desempeñándolas durante aproximadamente dos meses de los seis meses

previstos para mi práctica, lo cual evidencia una permanencia que excede lo que se podría considerar meramente transitorio.

Adicionalmente, resulta jurídicamente preocupante lo establecido en la cláusula décima del contrato, relativa a la autorización especial de descuentos y deducciones por eventuales faltantes, extravíos o mercancías que se consideren bajo mi responsabilidad. Al asignármese funciones propias de inventario y bodega, debo estar en contacto directo y constante con bienes y mercancías, lo que, unido a dicha autorización de descuentos, me expone a un riesgo patrimonial que no es propio ni coherente con la naturaleza formativa del contrato de aprendizaje. Dejo constancia de esta situación no con el ánimo de controvertir las decisiones empresariales, sino de precisar que la combinación de funciones logísticas de alta responsabilidad y la posibilidad de descuentos por faltantes genera una tensión importante frente al carácter pedagógico y protector que el ordenamiento jurídico reconoce a esta modalidad contractual.

En la práctica, se me han asignado labores tanto del área de soporte técnico como del área de bodega e inventarios, lo cual implica una doble subordinación funcional y la asunción de responsabilidades propias de dos cargos distintos. Debe resaltarse que, en el componente logístico e inventarios, cuando se me trasladaron funciones específicas, se realizó un ejercicio detallado de explicación por parte de mi jefe inmediato y, además, he contado con el apoyo permanente de las compañeras del área de ventas, quienes me han acompañado en la ejecución de dichas labores. En contraste, en el área de soporte técnico no se llevó a cabo un proceso similar de acompañamiento estructurado. El manual de funciones de soporte me fue entregado únicamente el 20 (veinte) de noviembre de 2025 (dos mil veinticinco), casi dos meses después de mi ingreso, limitándose mi líder a solicitarme que lo leyera y lo firmara, sin profundizar en cada una de las actividades ni desarrollar una capacitación sistemática sobre los procedimientos, los protocolos de atención y los criterios de seguimiento de casos.

Adicionalmente, cuando he requerido apoyo concreto frente a ciertos procesos del área de soporte y he solicitado orientación directa a mi líder, en algunas oportunidades se me ha indicado que revise un tutorial o que consulte un video en plataformas como YouTube. Si bien dichos recursos pueden servir como complemento, no constituyen por sí solos una forma adecuada ni suficiente de enseñanza dentro de un proceso formal de aprendizaje, ni reemplazan el deber de acompañamiento, explicación directa y consolidación de conocimientos que se espera del jefe inmediato frente a un aprendiz del SENA.

Sobre varios de los puntos contenidos en dicho manual no he recibido capacitación específica, pese a lo cual se me exige que me desempeñe como si tuviera pleno dominio del cargo. Aun así, cuando el jefe de proyectos ha estado disponible, ha mostrado disposición para aclarar algunas dudas y orientarme; sin embargo, es claro que él no es mi jefe directo en el área de soporte y su apoyo eventual no reemplaza la obligación de acompañamiento que recae en el líder inmediato del área en la cual estoy vinculado como aprendiz.

En estas condiciones, cualquier eventual dificultad en el seguimiento de casos o en la interacción con clientes debe analizarse a la luz de: i) la inexperiencia propia de mi condición de aprendiz, ii) la doble carga funcional en soporte e inventarios y bodega, iii) la ausencia de acompañamiento presencial del jefe inmediato de lunes a jueves y sábado por encontrarse en la sede de Pereira y iv) la falta de capacitación integral sobre todas las funciones descritas en el manual de soporte. Bajo este contexto, no resulta razonable calificar mi actuación como un “desinterés” frente al cliente ni como una falta grave, sino más bien como la expresión de un proceso formativo que requiere ajustes, apoyo y orientación.

Igualmente, debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025 (reforma laboral), el contrato de aprendizaje se configura como un contrato laboral especial y a término fijo, regido por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual una persona en formación desarrolla un proceso de aprendizaje teórico-práctico en una entidad educativa autorizada, mientras una empresa patrocinadora le proporciona los medios para adquirir una formación profesional metódica y completa, recibiendo a cambio un apoyo de sostenimiento mensual. Dicha disposición resalta que la finalidad principal es facilitar la formación del aprendiz, que la subordinación se limita a las actividades propias del aprendizaje y que el apoyo de sostenimiento tiene como propósito garantizar dicho proceso formativo. En este contexto normativo, dejar a un aprendiz solo al frente de una sede, exigiéndole resultados propios de un trabajador experto y asignándole, además, funciones ajenas a su plan de formación y a su área de soporte, desvirtúa la finalidad pedagógica y la naturaleza especial que el ordenamiento jurídico reconoce a esta modalidad contractual.

Desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, considero que la apertura de un proceso disciplinario por “mala atención y desinterés” desconoce el contexto descrito y puede resultar excesiva, máxime cuando no existen antecedentes disciplinarios en mi contra, siempre he cumplido al máximo con mis responsabilidades pese a no tener el acompañamiento, he mantenido un trato respetuoso con compañeros, superiores y clientes. Lo que ha existido son vacíos

de formación, falta de acompañamiento y apreciaciones subjetivas sobre mi forma de comunicarme, que debieron ser abordadas priorizando la retroalimentación y la capacitación, antes que la activación de un procedimiento disciplinario.

Por todo lo anterior, de manera respetuosa solicito que, al momento de adoptar una decisión, se tenga en cuenta la totalidad de las circunstancias aquí expuestas: mi condición de aprendiz, el corto tiempo de vinculación, la doble asignación de funciones en soporte e inventarios, la ausencia de acompañamiento presencial de mi jefe inmediato durante la mayor parte de la semana, la entrega tardía y sin explicación del manual de funciones de soporte, la subjetividad inherente a la valoración del trato al cliente y la inexistencia de intención de causar perjuicio o de desatender al usuario. En consecuencia, y en caso de que se considere necesario realizar ajustes, pido que se privilegien medidas de carácter pedagógico y correctivo, tales como planes de capacitación, definición clara de funciones y un acompañamiento más cercano, antes que sanciones disciplinarias que puedan afectar de manera desproporcionada mi proceso de aprendizaje.

Finalmente, reitero mi disposición a continuar mejorando, a recibir la formación y retroalimentación que se considere pertinente y a seguir aportando, dentro de mis capacidades y del marco del contrato de aprendizaje, al adecuado funcionamiento del área de soporte técnico y de la empresa en general.

Atentamente,

Luis Guillermo Vallejo Gómez
Aprendiz Soporte Técnico
C.C. No. 1.193.078.600 de Manizales